

1501170-39.2022.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Neste sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena.

IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501170-39.2022.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501170-39.2022.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086596/2022 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 23947890 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2086596 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2086596 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE CASTILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE CASTILHO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, na noite de 29 de março de 2022, por volta das 20h42min, na Rua Valdemar Skromov, número 16 e em suas proximidades, Vila Cidade Jardim, nesta cidade e Comarca de Avaré, trazia consigo e tinha em depósito 13 (treze) porções de cocaína, com peso aproximado de 2,86g (duas gramas e oitenta e seis centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 20 e laudo de exame

químico-toxicológico às fls. 62/65, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS). Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/71. Por ocasião da audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 46/51). Mandado de prisão cumprido a fls. 58/59. A denúncia foi oferecida em 11 de abril de 2022 (fls. 75/77) e o réu, devidamente notificado, apresentou defesa preliminar a fls. 82/86. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 04 de maio p.p., oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 93/96). Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e o réu interrogado (fls. 182/183 e gravações audiovisuais). Por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 754720/SP o réu obteve a concessão da liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP (fls. 193/199 e 208). Alvará de soltura expedido a fls. 211/213. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 187/192). A douta Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, com regime inicial aberto, bem como pela possibilidade de recorrer em liberdade e pelo reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da lei de Drogas (fls. 178/185).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "na data dos fatos policiais militares receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas pelo denunciado, que estaria nas proximidades do local acima mencionado, trajando bermuda e camiseta listrada. Deste modo, dirigiram-se até referido endereço, surpreendendo o averiguado, defronte sua residência, em atitude suspeita. Deste modo, os policiais realizaram sua abordagem, constatando que PAULO trazia consigo, na ocasião, 02 (duas) porções de crack, tendo ele confirmado que as estava vendendo pelo valor de R\$ 10,00 cada. Em continuidade às diligências, com autorização do ora denunciado, os agentes estatais se deslocaram até sua residência e constataram que PAULO tinha em depósito outras 11 (onze) porções de cocaína, acondicionadas no interior de uma caixa de som. O denunciado disse que tinha no total 26 (vinte e seis) pedras de crack e que já tinha vendido anteriormente mais 13 (treze). A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro".

Pois bem, examinada a questão à luz da prova produzida, é forçoso reconhecer que a denúncia procede integralmente.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), auto de exibição e apreensão de fls. 20, laudo de constatação provisória de fls. 21/25, fotografias de fls. 26/29, boletim de ocorrência a fls. 34/35, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 62/65, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou inconteste e recai sobre o réu. O Policial Militar André José Machado Palhau, em juízo, contou "que receberam informações da prática de tráfico no local e que, em diligências, surpreenderam o réu de posse de 02 porções de crack. Contou que o réu confessou que vendia as porções pelo valor de R\$ 10,00 cada e que teria outras em sua residência. Contou que foram até sua residência e, mediante autorização, encontraram outras 11 pedras de crack escondidas em uma caixa de som".

A testemunha Regiane Francisco de Castilho, judicialmente, falou "que é genitora do réu e que, no dia dos fatos, presenciou os policiais militares encontrando drogas em uma caixa de som na sua residência. Disse que não sabia que seu filho estava traficando drogas".

A testemunha de defesa Mateus, falou que "é irmão do réu e que não sabia se o acusado estava ou não vendendo drogas. Afirmou que o acusado é usuário de maconha e que já recebeu cobrança de dívidas de drogas de seu irmão".

O réu Paulo Henrique, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados na denúncia. Falou "que tinha porções de crack por coação de um

traficante para pagar dívidas".

Pois bem, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observo que a versão exculpatória do réu não encontra amparo nas demais provas do feito revelando, apenas, o intuito de eximir-se da grave imputação que lhe é feita.

In casu, a tipificação do crime de tráfico de drogas in casu extrai-se das circunstâncias e do local da prisão, lugar conhecido como ponto de venda de entorpecentes, das denúncias noticiando a traficância, da quantidade de droga apreendida (13 pedras de crack).

Neste passo, ressalto que a finalidade mercantil com que o réu trazia e guardava as substâncias entorpecentes restou evidente, pois, a quantidade de drogas apreendidas, por si só, já é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo, pois, incompatível com o uso momentâneo.

Nesse contexto, a versão do réu, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação.

Assim, a negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade.

Ademais, o policial militar inquirido em audiência, responsável pela prisão, confirmou os termos da inicial acusatória e evidenciou a responsabilidade criminal do réu. Por isso, força convir que seu depoimento merece total credibilidade e serve, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimento este que, em Juízo, sintonizou-se com o seu depoimento prestado extrajudicialmente.

Destarte, os elementos probatórios coligidos estão a revelar iniludível traficância. Não se vislumbra qualquer interesse dos guardas em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra pessoa (CPP, art. 202), prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso testemunho que, como visto, não tinham razão para incriminá-lo, graciosamente, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, art. 214). Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar seus depoimentos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou em faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido:

"A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifo nosso)"

Neste ínterim, a alegação do réu de que é usuário de drogas, por si só, não retira a convicção de que também traficaria. Prova do alegado vício era ônus que lhe pertencia do qual, porém, não se desincumbiu. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Neste sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena.

IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico

pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125.

Julgamento:12/08/2014 (grifo nosso)

Desta feita, examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes e dinheiro conforme o depoimento coerente e insuspeito do agente público, que descreveu verossimilmente a apreensão das drogas. Igualmente indisfarçável é a finalidade comercial da droga (13 pedras de crack), mesmo não tendo sido flagrado em atitude de mercancia de entorpecente.

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar a assertiva minuciosa do depoente e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que a ré praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE CASTILHO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls. 39/41), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, não estão presentes nenhuma das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos comprovação de sua participação em associação criminosa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, inalterados os requisitos e não existindo prisão provisória decretada, o réu poderá apelar em liberdade.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA